



OTSUS

14.02.2024 nr 1.1-2/24/22

Julgestusinstruktori sertifikaadi väljaandmine

Lennundusseaduse § 46⁶ lg 1-6, Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1998, 5. november 2015, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed lisa punkti 11.5.1, haldusmenetluse seaduse § 4 § 53 lg 1 p 2, § 53 lg 2 p 2 ja 30.01.2024 Transpordiametile esitatud taotluse alusel ning selle lisadokumentidest, otsustan:

1. Anda välja julgestusinstruktori sertifikaat nr **EE/SEC/INS/057-24 Siim Hüvenen'ile** (ik 38610254217) kehtivusega kuni **13.02.2029**, mis annab õiguse läbi viia sertifikaadi lisas 1 nimetatud lennundusjulgestusalaseid koolitusi.
2. Kohustada **Siim Hüvenen'i** (ik 38610254217) alates sertifikaadi välja andmisest teavitama eelnevalt Transpordiametit vähemalt 10 (kümme) tööpäeva ette enne esimese ja sellekohase päringu korral ka järgmiste tema poolt läbi viidava(te) julgestuskoolitus(t)e toimumisest (sh toimumise koht).

Vastavalt haldusmenetluse seaduse §53 lg 2 p 2 on kehtestatud haldusaktile punktis 2 nimetatud kõrvaltingimus, ilma milleta ei oleks võimalik olnud Transpordiametil haldusakti väljastada, kuna Transpordiametil ei ole võimalust muul moel kontrollida julgestusinstruktori teadmisi ja õpetamise oskusi kui viibida koolitusel. Koolituse toimumiseaeg on vajalik, et Transpordiameti esindajal oleks võimalik planeerida oma tööd. Võttes arvesse asjaolu, et julgestusinstruktor võib läbi viia ka koolitusi Transpordiameti poolt eelnevalt heaks kiidetud koolituskavade alusel, mille koostajaks ei olnud julgestusinstruktor ise, on instruktori teadmiste ja õpetamise oskuste hindamine sertifikaadi väljaandmise oluline komponent. Kõrvaltingimuse kehtestamine riivab julgestusinstruktori õigusi oluliselt vähem kui sertifikaadi väljastamata jätmine.

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul selle teatavaks tegemisest alates vaide esitamisega Transpordiametile (Valge 4, 11413 Tallinn) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Üllar Salumäe

direktor

lennundusteenistus